СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮЛЬСАННА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 1

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЛЬСАННА»

Принят Советом Федерации	01 августа 2025 года
Одобрен Вице-резидентом	18 августа 2025 года
Одобрен Президентом	19 августа 2025 года

ПРЕАМБУЛА

Осознавая историческую ответственность перед многонациональным народом Советской Федеративной Социалистической Республики Юльсанна, руководствуясь принципами конституционного строя, закрепленными в Основном Законе государства, стремясь к созданию эффективной системы исполнительной власти, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие, национальную безопасность и реализацию прав и свобод человека и гражданина, Федеральное Собрание СФСРЮ принимает настоящий Федеральный конституционный закон, устанавливающий правовые основы организации и деятельности Правительства СФСРЮ как высшего коллегиального органа исполнительной власти в единой системе публичной власти.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правительство СФСРЮ и его конституционно-правовой статус

Правительство Советской Федеративной Социалистической Республики Юльсанна (далее – Правительство) является высшим постоянно действующим коллегиальным органом исполнительной власти, осуществляющим руководство единой системой исполнительной власти на территории СФСРЮ в пределах своих полномочий.

Правительство осуществляет исполнительную власть в СФСРЮ, являясь органом государственной власти, реализующим функции по управлению государственными делами, обеспечению исполнения Конституции СФСРЮ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента СФСРЮ на всей территории государства.

Правовой статус Правительства определяется Конституцией СФСРЮ, настоящим Федеральным конституционным законом, иными федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Статья 2. Система правовых основ деятельности Правительства

Деятельность Правительства осуществляется на основе и во исполнение Конституции СФСРЮ, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров СФСРЮ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов и распоряжений Президента СФСРЮ.

Правительство в своей деятельности руководствуется принципами верховенства права, федерализма, народовластия, разделения властей, гласности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, единства системы исполнительной власти, сочетания коллегиальности и единоначалия.

Статья 3. Принципы организации и деятельности Правительства

- Организация и деятельность Правительства основываются на следующих принципах:
- законности и соблюдения конституционных норм;
- приоритета прав и свобод человека и гражданина;
- федерализма и единства системы исполнительной власти;
- сочетания централизации и децентрализации в осуществлении властных полномочий;
- коллегиальности при принятии решений по основным вопросам исполнительной деятельности;
- гласности и открытости, за исключением вопросов, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
- профессионализма и компетентности государственных служащих;
- ответственности за принимаемые решения и их результаты.

Статья 4. Правовые акты Правительства

Правительство на основании и во исполнение Конституции СФСРЮ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента СФСРЮ издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

Постановления Правительства носят нормативный характер и принимаются по вопросам, отнесенным к компетенции Правительства Конституцией СФСРЮ, федеральными конституционными законами, федеральными законами.

Распоряжения Правительства носят индивидуально-разовый характер и принимаются по оперативным, организационным и кадровым вопросам.

Акты Правительства обязательны к исполнению на всей территории СФСРЮ.

Акты Правительства, противоречащие Конституции СФСРЮ, федеральным конституционным законам, федеральным законам и указам Президента СФСРЮ, подлежат отмене Президентом СФСРЮ.

ГЛАВА II. СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 5. Состав Правительства

В состав Правительства входят:

а) Председатель Правительства СФСРЮ;
б) Заместители Председателя Правительства СФСРЮ;
в) Федеральные министры СФСРЮ.

Вице-президент СФСРЮ по должности входит в состав Правительства с правом решающего голоса.

Структура федеральных органов исполнительной власти определяется указом Президента СФСРЮ по представлению Председателя Правительства СФСРЮ.

Статья 6. Требования, предъявляемые к членам Правительства

Членом Правительства может быть гражданин СФСРЮ, достигший возраста:

а) для федеральных министров – 12 лет;
б) для заместителей Председателя Правительства – 14 лет;
в) для Председателя Правительства – 16 лет.

Члены Правительства должны владеть государственными языками СФСРЮ в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

На членов Правительства распространяются ограничения, установленные федеральным законодательством о государственной службе и противодействии коррупции.

Статья 7. Порядок назначения Председателя Правительства

Председатель Правительства СФСРЮ назначается Президентом СФСРЮ с согласия Совета Федерации.

Представление по кандидатуре Председателя Правительства вносится Президентом СФСРЮ в Совет Федерации не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента СФСРЮ или после отставки Правительства.

Совет Федерации рассматривает представленную кандидатуру в течение четырнадцати календарных дней со дня внесения предложения.

В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Советом Федерации Президент СФСРЮ вправе:

а) назначить исполняющего обязанности Председателя Правительства из числа заместителей Председателя Правительства;
б) распустить Совет Федерации и назначить внеочередные выборы.

Статья 8. Формирование состава Правительства

Председатель Правительства не позднее семидневного срока после назначения представляет Президенту СФСРЮ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров согласовываются с Советом Федерации в порядке, установленном регламентом Совета Федерации.

Назначение на должность и освобождение от должности членов Правительства осуществляется Президентом СФСРЮ по представлению Председателя Правительства.

Освобождение от должности Председателя Правительства влечет за собой отставку Правительства.

ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Статья 9. Общие положения о компетенции Правительства

Правительство осуществляет свою компетенцию на основе Конституции СФСРЮ, настоящего Федерального конституционного закона, иных федеральных конституционных законов и федеральных законов.

Правительство решает вопросы государственного управления, отнесенные к его ведению Конституцией СФСРЮ и федеральными законами, а также вопросы, переданные ему на основании соглашений с органами исполнительной власти субъектов СФСРЮ.

Статья 10. Полномочия в сфере экономической политики

Правительство:

- разрабатывает и представляет Совету Федерации федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение;
- представляет Совету Федерации отчет об исполнении федерального бюджета;
- обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики;
- осуществляет управление федеральной собственностью;
- разрабатывает и реализует программы социально-экономического развития СФСРЮ;
- осуществляет меры по защите интересов отечественных товаропроизводителей;
- обеспечивает функционирование общереспубликанского рынка, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Статья 11. Полномочия в социальной сфере

Правительство:

- обеспечивает проведение единой государственной социальной политики;

- принимает меры по реализации трудовых прав граждан;
- разрабатывает и реализует программы в области образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обеспечения;
- осуществляет меры по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства;
- обеспечивает охрану окружающей среды и экологическую безопасность.

Статья 12. Полномочия в области обороны и государственной безопасности

Правительство:

- осуществляет меры по обеспечению обороны и государственной безопасности;
- организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами Вооруженных Сил СФСРЮ;
- обеспечивает выполнение программ и планов развития вооружения;
- осуществляет меры по охране государственной границы;
- организует гражданскую оборону.

Статья 13. Полномочия в сфере правопорядка и юстиции

Правительство:

- участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения правопорядка;
- осуществляет меры по борьбе с преступностью;
- обеспечивает деятельность органов судебной власти;
- организует предоставление юридической помощи;
- осуществляет регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Статья 14. Полномочия в области внешней политики и международных отношений

Правительство:

- осуществляет меры по реализации внешней политики СФСРЮ;
- обеспечивает представительство СФСРЮ в иностранных государствах и международных организациях;
- в пределах своих полномочий заключает международные договоры СФСРЮ;
- обеспечивает выполнение международных обязательств СФСРЮ;
- осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности.

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Статья 15. Заседания Правительства

Заседания Правительства проводятся не реже одного раза в месяц.

Внеочередные заседания Правительства созываются Президентом СФСРЮ или Председателем Правительства по их инициативе, а также по требованию не менее одной трети членов Правительства.

Заседания Правительства ведет Председатель Правительства, а в его отсутствие - один из заместителей Председателя Правительства по его поручению.

Заседания Правительства являются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Правительства.

Решения Правительства принимаются большинством голосов от общего числа членов Правительства. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правительства.

Статья 16. Президиум Правительства

Для решения оперативных вопросов Правительство образует Президиум Правительства.

Состав Президиума Правительства определяется Правительством.

Заседания Президиума Правительства проводятся по мере необходимости.

Решения Президиума Правительства принимаются большинством голосов от общего числа членов Президиума и не должны противоречить решениям, принятым на заседаниях Правительства.

Статья 17. Аппарат Правительства

Для обеспечения деятельности Правительства и организации контроля за выполнением принятых Правительством решений образуется Аппарат Правительства.

Аппарат Правительства является государственным органом, сформированным для обеспечения деятельности Правительства.

Структура и штатное расписание Аппарата Правительства утверждаются Правительством.

Руководитель Аппарата Правительства назначается на должность и освобождается от должности Президентом СФСРЮ по представлению Председателя Правительства.

Финансирование расходов на содержание Аппарата Правительства осуществляется за счет средств федерального бюджета.

ГЛАВА V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА С ИНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 18. Взаимодействие с Президентом СФСРЮ

Правительство осуществляет свою деятельность под общим руководством Президента СФСРЮ.

Председатель Правительства систематически информирует Президента СФСРЮ о работе Правительства.

Правительство представляет Президенту СФСРЮ ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

Президент СФСРЮ вправе председательствовать на заседаниях Правительства.

Статья 19. Взаимодействие с Федеральным Собранием СФСРЮ

Правительство обладает правом законодательной инициативы в Совете Федерации.

Члены Правительства вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания и их органов и выступать на них.

Правительство представляет Совету Федерации отчеты об исполнении федерального бюджета.

Правительство отвечает на запросы и обращения членов Совета Федерации.

Статья 20. Взаимодействие с органами судебной власти

Правительство взаимодействует с органами судебной власти в пределах своих полномочий.

Правительство обеспечивает исполнение судебных решений на территории СФСРЮ.

Правительство вправе обращаться в Конституционный Суд СФСРЮ с запросами о соответствии Конституции СФСРЮ нормативных правовых актов.

ГЛАВА VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Статья 21. Система территориальных органов исполнительной власти

Для осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти на территориях субъектов СФСРЮ Правительство образует территориальные органы.

Территориальные органы входят в единую систему исполнительной власти и находятся в подчинении соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Создание, реорганизация и ликвидация территориальных органов осуществляются Правительством по представлению соответствующих федеральных министерств и ведомств.

Статья 22. Порядок создания территориальных органов

Решение о создании территориального органа принимается Правительством на основании представления федерального органа исполнительной власти.

В представлении должны быть обоснованы необходимость создания территориального органа, его основные задачи и функции, предполагаемая структура и численность.

Положение о территориальном органе утверждается Правительством по представлению соответствующего федерального органа исполнительной власти.
Финансирование территориальных органов осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 23. Взаимодействие с органами власти субъектов СФСРЮ

Территориальные органы взаимодействуют с органами исполнительной власти субъектов СФСРЮ в порядке, установленном Правительством.
Высшее должностное лицо субъекта СФСРЮ вправе вносить предложения по вопросам деятельности территориальных органов соответствующим федеральным органам исполнительной власти.
Споры между территориальными органами и органами власти субъектов СФСРЮ разрешаются в порядке, установленном федеральным законодательством.

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Статья 24. Отставка Правительства

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом СФСРЮ.
Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом СФСРЮ.
Президент СФСРЮ может принять решение об отставке Правительства.
Совет Федерации может выразить недоверие Правительству. После выражения недоверия Президент СФСРЮ вправе объявить об отставке Правительства либо распустить Совет Федерации.

Статья 25. Ответственность членов Правительства

Члены Правительства несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
За нарушения законодательства члены Правительства могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального конституционного закона

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Иные нормативные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным конституционным законом в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.

Статья 27. Переходные положения

До формирования Правительства в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом действует ранее сформированный состав Правительства.
Полномочия членов Правительства, назначенных до вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона, сохраняются до принятия решения о формировании нового состава Правительства.

Статья 28. Порядок применения положений настоящего Федерального конституционного закона

Вопросы, не урегулированные настоящим Федеральным конституционным законом, решаются в соответствии с иными федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Президент СФСРЮ
Д. Гордеихин

Вице-президент СФСРЮ
Я. Мелихов

Председатель Совета Федерации СФСРЮ
А. Филина

Поповск, Дом Советов
19 августа 2025 года
№1-ФКЗ